

0035179-16.2004.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDA YAMAKADO NARA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO APENAS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MULTA INADIMPLEMENTO - DÍVIDA DE VALOR MODO DE COBRANÇA IMPOSTO PELA LEI Nº 9.268/96 NÃO AFASTA O CARÁTER PENAL PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL PRECEITO SECUNDÁRIO - PRECEDENTES - RECURSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

SENTENÇA

Processo nº:

0035179-16.2004.8.26.0564 - 2004/001382

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Réu:

Jefferson Cardoso Silva

Vítima:

Ted Willy da Cruz

Juíza de Direito: Dra. FERNANDA YAMAKADO NARA

Vistos.

JEFFERSON CARDOSO SILVA ingressou com pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, alegando, em síntese, que preenche os pressupostos legais para tanto. Documentos juntados às fls. 183/201 e 207/210.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 212/212v opinando pela concessão da reabilitação do requerente nesta ação penal.

É o relatório. DECIDO.

Impõe-se, à vista dos elementos constantes dos autos, e não obstante o sempre respeitável parecer ministerial, o indeferimento do pedido.

Isso porque, não há comprovação da extinção da punibilidade referente à pena de multa, de modo que não temos o integral preenchimento dos requisitos apontados no art. 94, caput, do Código Penal.

A propósito, a pena de multa, ainda que considerada dívida de valor, possui, tal como a reprimenda corporal, natureza penal, sendo imprescindível, deste modo, a comprovação do seu integral pagamento ou de qualquer outra forma de extinção de punibilidade, para que se viabilize o deferimento da reabilitação criminal, nos termos do mencionado dispositivo legal.

Nesse sentido, confira-se precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça:

"Reabilitação Criminal. Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 94 do CP e no art. 743 do CPP. Lapso temporal de cumprimento pena privativa de liberdade inferior ao determinado por lei. Pena de multa. Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade - Reexame necessário a ser provido com a cassação da decisão que acolheu o pedido de reabilitação criminal formulado em favor do (...), verifica-se que tampouco restaram preenchidos os requisitos do art. 94 do CP, sendo de rigor, o indeferimento da reabilitação, devendo ser cassada a r. decisão de 1º grau" (TJSP; Remessa Necessária Criminal 0024473-29.2005.8.26.0405; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019).

"REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO APENAS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MULTA INADIMPLEMENTO - DÍVIDA DE VALOR MODO DE COBRANÇA IMPOSTO PELA LEI Nº 9.268/96 NÃO AFASTA O CARÁTER PENAL PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL PRECEITO SECUNDÁRIO - PRECEDENTES - RECURSO REPETITIVO N.º 1.519.777/SP (TEMA N.º 931) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDIMENTO SUPERADO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - DECISÃO DIAMETRALMENTE OPOSTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR O CONDENADO - "IN DUBIO PRO SOCIETATE - REABILITAÇÃO CASSADA RECURSO PROVIDO" (TJSP; Remessa Necessária Criminal 0000077-05.2011.8.26.0590; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018). Sendo assim, considerando que o réu foi condenado definitivamente a uma pena privativa de liberdade e uma de multa, sendo extinta apenas a primeira pelo cumprimento, o requerente, ao menos por ora, não faz jus à concessão da reabilitação, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REABILITAÇÃO. Oportunamente, em havendo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. P.I.C. São Bernardo do Campo, 11 de março de 2022.

FERNANDA YAMAKADO NARA
Juíza de Direito